



Nr. 171 Ministerbesprechung vom 12. April 1929, 11 Uhr

R 43 I/1437, Bl. 52-55

Anwesend: Müller, Stresemann, Severing, Hilferding, Wissell, Groener, Schätzel, Dietrich; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert; MinDir. Zechlin, Löhrs; Konsul Reinebeck; RegR Weichmann; Protokoll: ORegR Wienstein; RegR Planck.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Die weitere Behandlung der Minderheitenfrage im Völkerbundsrat.
2. Parlamentarische Lage in Mecklenburg-Strelitz.

1. Die weitere Behandlung der Minderheitenfrage im Völkerbundsrat.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* legte dem Kabinett die vom Auswärtigen Amt fertiggestellten „Bemerkungen der deutschen Regierung zur Frage der Garantie des Völkerbundes für die Bestimmungen zum Schutze der Minderheiten“ vor ¹. [...] Er führte hierzu im einzelnen aus, daß naturgemäß in der deutschen Denkschrift mit besonderem Nachdruck die „Assimilationstheorie“, d. h. das Verlangen nach völligem Aufgehen der Minderheiten in der beherrschenden Nation, abgelehnt werden müsse. Im übrigen sei ja auch Herr Chamberlain bereits von dieser Theorie abgerückt. Ferner müsse das Verlangen nach Einsetzung eines ständigen Minderheitenausschusses des Völkerbundes festgehalten werden. Man habe im Auswärtigen Amt zunächst daran gedacht, diese Forderung vorläufig durch das Verlangen nach einem zeitlich begrenzten Komitee zu ersetzen. Um jeden Zweifel auszuschalten habe er, der Reichsminister des Auswärtigen, es aber für notwendig gehalten, dieses Verlangen auch in der deutschen Denkschrift festzulegen ². Er habe ferner, wie dies von ihm schon in der gestrigen Ministerbesprechung ausgeführt worden sei, angeordnet, daß das taktische Ziel, entscheidende Entschlüsse der Vollversammlung des Völkerbundes vorzubehalten, nicht in der Denkschrift zum Ausdruck kommen dürfe.

¹ Diese Denkschrift trägt den Titel: „Bemerkungen der deutschen Regierung zur Frage der Garantie des Völkerbundes für die Bestimmungen zum Schutze der Minderheiten“ (R 43 I/561, S. 65-95 und 1437). In ihr wurden in Verbindung mit den Ergebnissen der Märztagung des Völkerbundes die Überlegungen aus der Kabinettsitzung vom 27.2.29 (Dok. Nr. 137, P. 1) aufgegriffen.

² Dazu heißt es in der 27½ Seiten langen Denkschrift: „Diese Lösung hätte den Vorzug, daß damit ein Gremium geschaffen wäre, das unbeeinflusst von aktuellen Streitfragen den Stand des Minderheitenproblems von höherer Warte aus übersehen könnte. Durch die Beratung innerhalb eines solchen Komitees würde bereits eine gewisse Klärung der Meinungen über grundsätzliche Fragen erfolgen, bevor solche an die höchsten politischen Instanzen des Völkerbundes gelangen. Ein ständiges Minderheitenkomitee könnte aus allen ihm zur Verfügung stehenden Quellen, insbesondere auf Grund der Auskünfte der interessierten Staaten, ein möglichst vollständiges Material über den jeweiligen Stand der Minderheitenfrage zusammentragen und kritisch bearbeiten. Es könnte sodann seine Bemerkungen, zusammen mit etwaigen Anregungen, die es im Rahmen der bestehenden Verträge und Erklärungen zu machen hätte, in bestimmten Zeitabschnitten an die verfassungsmäßigen Instanzen des Völkerbundes herbringen“ (R 43 I/561, S. 65-95, hier: S. 80f).

Staatssekretär Dr. Weismann erklärte namens der preußischen Staatsregierung die vom Reichsminister des Auswärtigen vorgenommenen Änderungen für besonders begrüßenswert³. Er stellte zur Erörterung, ob man die doch selbstverständliche Verpflichtung des Völkerbundes, den Minderheitenschutz zu garantieren, überhaupt erwähnen solle.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* äußerte hierzu, daß die Erwähnung dieser Garantiepflcht ja nicht als Forderung, sondern als Feststellung geschehe. Eine solche Feststellung sei aber angesichts der zu erwartenden Anzweiflungen dieser Pflicht, namentlich durch die Staaten der kleinen Entente, sicherlich notwendig⁴.

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit der vom Reichsminister des Auswärtigen vorgelegten Denkschrift einverstanden und billigte die vom Reichsminister des Auswärtigen vorgetragenen Gesichtspunkte für die weitere Behandlung der Minderheitenfrage.

2. Parlamentarische Lage in Mecklenburg-Strelitz.

Der *Reichsminister des Innern* schilderte die parlamentarisch-politische Lage in Mecklenburg-Strelitz. Er führte u. a. aus, daß der Landtag mit 18 gegen 16 Stimmen in der Sitzung vom 11. April den Etat abgelehnt habe. Daraufhin habe der sozialdemokratische Minister Dr. Freiherr von Reibnitz seinen Rücktritt erklärt⁵. Die Sozialdemokraten hätten darauf beantragt, den Minister auch von der Führung der Geschäfte zu befreien. Über diesen Antrag, der die Opposition, insbesondere die Wirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft, unter den Zwang der Verantwortung stellen solle, solle heute, den 12. April, in einer Nachmittagssitzung des Landtages abgestimmt werden. Es werde also voraussichtlich vom 12. April nachmittags an überhaupt keine Staatsregierung in Mecklenburg-Strelitz mehr geben.

Unter diesen Umständen ersuche er das Reichskabinett um Zustimmung, den Herrn Reichspräsidenten zu bitten, auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung die anliegende Verordnung über die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Lande Mecklenburg-Strelitz zu erlassen⁶.

Staatssekretär Dr. Meissner erklärte, daß der Herr Reichspräsident wahrscheinlich erhebliche Bedenken gegen die vorgesehene Verordnung haben werde. Bisher habe der Herr Reichspräsident den Art. 48 der Reichsverfassung nur benutzt, um Anordnungen aufzuheben. Jetzt solle er den Art. 48 zum erstenmal benutzen, um eine Anordnung zu treffen.

³ Schon früher hatte der preußische Vertreter anlässlich einer Besprechung der Minderheitenfrage mit den Innenressorts erklärt, daß das PrStMin. ein weiteres „behutsames und vorsichtiges Vorgehen“ ablehne und auf einer ständigen Minderheitenkommission im Völkerbund bestehe (Schreiben des AA vom 15.2.29; R 43 I/561, S. 39-41).

⁴ In der Denkschrift heißt es dazu: „Den Minderheiten ist die Erhaltung ihrer völkischen Eigenart sowie kulturelle, sprachliche und religiöse Freiheit zu gewährleisten. Hierfür sind in erster Linie die Staaten verantwortlich, denen Minderheiten angehören. Sie haben die Wahrung jener Rechte der Minderheiten als Grundgesetz anzuerkennen, das in seiner Wirksamkeit weder durch andere Gesetze noch durch Verordnungen noch durch sonstige staatliche Maßnahmen irgendwelcher Art beeinträchtigt werden darf. Darüber hinaus ist diesem Grundgesetz internationaler Charakter verliehen worden; seine Beobachtung steht unter der Garantie der höchsten internationalen Organisation, des Völkerbundes. Diese Garantie ist allgemein und uneingeschränkt. Sie schließt in sich einmal eine ständige Überwachung der Lage der Minderheiten in den einzelnen verpflichteten Ländern, ferner ein Eingreifen im Falle konkreter Verletzungen der Schutzbestimmungen. Das ganze so charakterisierte Regime bildet ein wesentliches und dauerndes Gegenstück zu der Tatsache, daß durch die Friedensverträge von 1919 große Volksteile von ihrer Volksgemeinschaft abgetrennt und der Souveränität eines anderen Staates unterstellt worden sind“ (R 43 I/561, S. 65-95, hier: S. 69f).

⁵ Bereits in der Ministerbesprechung vom 11. 4., P. 4, hatte der RIM berichtet, daß Mecklenburg-Strelitz wahrscheinlich vom 13. 4. an keine verfassungsmäßige Regierung besitzen werde. Zu den Einzelheiten s. Schultheß 1929, S. 62 f.

⁶ Die Verordnung hatte den Wortlaut: „Auf Grund des Art. 48 Abs. 2 der RV wird zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für das Gebiet des Landes Mecklenburg-Strelitz verordnet: Artikel I. Der RIM wird ermächtigt, für die Dauer des Fehlens einer verfassungsmäßigen Landesregierung einen Beauftragten mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte des StMin. und der StMinister zu betrauen. Artikel II. Der von dem RIM mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte Beauftragte ist ermächtigt, den Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Strelitz so festzustellen, daß die Einnahmen und die Ausgaben sich decken. Zur Sicherstellung der hiernach erforderlichen Einnahmen des Landes darf er die Steuersätze bestehender Steuergesetze abändern und Anleihen aufnehmen. Der gemäß Satz 1 feststehende Haushaltsplan tritt außer Kraft, wenn der Haushaltsplan des Landes Mecklenburg-Strelitz durch ein Gesetz festgestellt ist“ (R 43 I/1437, Bl. 73 und 2276, R 43 I/2276, Bl. 227).

Er (Staatssekretär Dr. Meissner) habe auch erhebliche Bedenken, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Anwendung des Art. 48 gegeben seien, und neige zu der Auffassung, daß die Voraussetzungen nicht vorlägen. Nach staatlichem Notstandsrecht dürften die Ressorts die erforderlichen Zahlungen leisten, also z. B. die Beamtengehälter zahlen. Der Reichsminister des Innern wolle mit dem beabsichtigten Vorgehen nach seiner Auffassung eine Partei schützen, die doch selber die Weiterführung der Geschäfte durch den bisherigen Minister verhindern wolle. Zunächst müßten andere Möglichkeiten erschöpft werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* stimmte diesen Bedenken des Staatssekretärs Dr. Meissner zu. Er warnte vor einer Erweiterung der Anwendung des Art. 48 der Reichsverfassung. Völlig unannehmbar sei der Art. II des beiliegenden Entwurfs.

Nötig sei das Inkrafttreten eines Notetats. Eventuell solle das Reichskabinett sich vom Reichstag die Ermächtigung geben lassen, einen Kommissar nach Mecklenburg-Strelitz zu entsenden.

Der *Reichsminister des Innern* gab zu, daß ein Präzedenzfall für das von ihm beabsichtigte Vorgehen noch nicht vorliege. Er betonte jedoch, daß seines Wissens nur die Verfassung des Landes Mecklenburg-Strelitz vorschreibe, die zurückgetretene Regierung führe die Geschäfte nur dann weiter, wenn nicht der Landtag etwas anderes beschließe.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß ja noch der Landtag in Mecklenburg-Strelitz existiere. Nach seiner Auffassung müsse zunächst ein Notetat vom Landtage verabschiedet werden.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß in Sachsen im Jahre 1923 die Einsetzung eines Kommissars zu einer Einigung der Parteien innerhalb drei Tagen geführt habe. Für Thüringen habe im Jahre 1923 die Ankündigung genügt, daß ein Reichskommissar eingesetzt werden solle, um ordnungsmäßige Zustände zu schaffen⁷.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß für eine so schwerwiegende Entscheidung, wie sie der Reichsminister des Innern vorgeschlagen habe, ein vollständiges Kabinett nötig sei⁸. Nach seiner Ansicht genüge die Androhung, daß die Reichsregierung vom Reichstage die Einsetzung eines Kommissars erbitten werde, wenn die politische Lage in Mecklenburg-Strelitz nicht in Ordnung komme. Wenn der Vorschlag des Reichsministers des Innern jetzt Annahme finde, müsse er sich alle politischen Konsequenzen vorbehalten.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* vertrat die Auffassung, daß der Reichstag für die Einsetzung eines Kommissars nicht zuständig sei. Die Bevölkerung in Mecklenburg-Strelitz werde für die Einsetzung eines Reichskommissars auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung Verständnis haben, wenn dem Minister von Reibnitz vom Landtage auch die Führung der Geschäfte unmöglich gemacht werden sollte.

Der *Reichsminister des Innern* betonte, daß der Landtag in Mecklenburg-Strelitz infolge seiner Zusammensetzung arbeitsunfähig sei. Vielleicht könne das Reichskabinett zunächst die Entsendung eines Vermittlers in Aussicht nehmen. Er denke hierbei an die Person des Ministerialrats Dr. Haentzschel.

Staatssekretär Dr. Meissner führte aus, daß, wenn der Landtag dem Minister von Reibnitz die Weiterführung der Geschäfte entziehe und dieser Zustand andauere, das Land Mecklenburg-Strelitz die ihm gegen das Reich obliegenden Pflichten nicht werde erfüllen können. Es werde z. B. den Reichsratsbevollmächtigten nicht mit Instruktionen versehen können. In diesem Fall könne dann der Herr Reichspräsident vielleicht auf Grund des Absatzes 1 des Art. 48 der Reichsverfassung vorgehen.

Das *Reichskabinett* faßte folgenden Beschluß:

– a)

Mit Rücksicht darauf, daß die Regierungskrise in Mecklenburg-Strelitz die Gefahr des Eintritts eines regierungslosen, den Vorschriften der Reichsverfassung nicht entsprechenden Zustandes herbeige-

⁷ Vgl. hierzu „das Kabinett Stresemann“.

⁸ Nach dem Ausscheiden Koch-Wesers waren die Zentrumsvertreter für das Kabinett noch nicht ernannt worden.

führt hat, soll Ministerialrat Dr. Haentzschel sofort nach Neustrelitz entsandt werden, um zunächst im Wege vermittelnden Eingreifens eine Regierungsbildung zustande zu bringen;

– b)

das Reichskabinett behält sich vor, je nach dem Ausgang der Aktion, jedenfalls in Bälde, auf die Gelegenheit zurückzukommen und insbesondere notfalls die Frage von Maßnahmen auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung erneut zu prüfen⁹.

⁹ Der RIM entsandte MinR Haentzschel zu Verhandlungen mit den Parteien in Mecklenburg-Strelitz. Es gelang ihm, eine Koalition aus SPD, DDP, DVP, Bauernbund, Volksrechtspartei und Partei für Handwerk und Gewerbe zu bilden. Staatsminister wurde wieder Freiherr von Reibnitz, dem die Koalitionspartner zwei parlamentarische MinDir. beiordnen sollten (WTB vom 15.4.29; R 43 I/2276 , Bl. 235). Der Etat wurde im LT am 17. 4. angenommen („Germania“ vom 18. 4.). Über die Aktion Haentzschels schrieb Frh. von Reibnitz: „Daß dieses Eingreifen Erfolg hatte, ist in der Hauptsache der Energie, Klugheit und Geschicklichkeit des hierher entsandten Reichsbeauftragten zu verdanken“ (14.5.29; R 43 I/2276 , Bl. 237, 232).

Zitierhinweis

Nr. 171 Ministerbesprechung vom 12. April 1929, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 546–549 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D171>